

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «giovami»

1. Costituzione, denominazione, sede e durata

L'Associazione prosegue, senza soluzione di continuità e mantenendo inalterato il proprio codice fiscale (C.F. 95174950659), l'attività della preesistente associazione denominata "Atypical".

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, l'Associazione assume la nuova denominazione di "giovami". Alla denominazione è aggiunto l'acronimo APS. La denominazione dell'Associazione è pertanto "giovami APS" (in quanto Associazione di Promozione Sociale, qualifica specifica di Ente del Terzo Settore) e dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Minori (SA). Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata. Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2. Scopo, finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017): mediante l'integrazione delle voci giovanili nelle politiche pubbliche territoriali, la creazione di strumenti di democrazia partecipativa e la facoltà di costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 91 c.p.p. per tutti quei reati che ledano gli interessi generali enumerati nel presente statuto.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017): attraverso la creazione e

la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, l'organizzazione di festival, eventi pubblici e manifestazioni, nonché l'educazione finanziaria e digitale dei giovani della Costiera Amalfitana.

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lettera e, D. Lgs. n. 117/2017): promuovendo il perseguimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e azioni di mitigazione del cambiamento climatico.
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lettera f, D. Lgs. n. 117/2017): attraverso la promozione e preservazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico della Costiera Amalfitana, il contrasto alla turistificazione e alle criticità della situazione abitativa e demografica, favorendo un cambiamento strutturale e sostenibile dell'economia locale.
- Interventi e servizi sociali e attività di orientamento (art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 117/2017): mediante l'erogazione di servizi di mentoring per l'orientamento universitario e lavorativo dei giovani, la valorizzazione del potenziale di crescita occupazionale e l'offerta di servizi di consulenza, monitoraggio e valutazione d'impatto sociale.
- Ricerca e studi: mediante l'esecuzione di indagini di mercato, ricerca e analisi sulle esigenze e i problemi specifici della Costiera Amalfitana e delle sue dinamiche demografiche.
- Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017): per la ristrutturazione e gestione di beni pubblici da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione della comunità.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria.

3. Attività diverse, somministrazione e raccolta fondi

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, che devono avere carattere secondario e strumentale rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Rientrano tra le attività diverse individuate dal Consiglio direttivo:

- Gestione di una biblioteca, servizi di fotocopisteria, stampa e vendita di libri usati.
- Organizzazione di cineforum, rassegne cinematografiche, spettacoli e festival culturali o di intrattenimento con vendita di biglietti d'ingresso.
- Organizzazione di tornei ludico-ricreativi (es. playstation, ping-pong) e tornei sportivi

amatoriali (es. calcetto).

- Erogazione di corsi di lingua, laboratori formativi e servizi di consulenza specialistica a terzi con relativa contrattazione di tutor e docenti.
- Esecuzione e fornitura di servizi di ricerca, studi, indagini di mercato, analisi socio-economiche e valutazioni tecniche per conto di enti pubblici, organizzazioni o soggetti privati.
- Prestazione di servizi di comunicazione, ideazione grafica, rassegna stampa e gestione di campagne pubblicitarie o social media per conto di terzi.
- Organizzazione e gestione di eventi pubblici, aperitivi, feste, fiere e manifestazioni.
- Gestione di uno spaccio interno o punto ristoro, condotto direttamente e ad uso esclusivo dei soci e dei tesserati, finalizzato alla somministrazione di alimenti e bevande e alla distribuzione di materiale promozionale e associativo, nel rispetto delle agevolazioni fiscali previste per le Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi (anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

4. Soci e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del C.T.S. Lo status di socio ha carattere permanente. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche che condividono le finalità della stessa. Possono aderire anche soci minorenni, il cui diritto di voto è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- Soci Ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'ente, presentano domanda di adesione, versano la quota associativa base e partecipano alle attività istituzionali.
- Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono alle attività e allo sviluppo dell'associazione sostenendola con una quota associativa maggiorata o con particolari erogazioni liberali.
- Soci Volontari: i soci che, iscritti nell'apposito registro, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti.
- Soci Onorari: l'Assemblea dei soci può attribuire la qualifica di socio onorario a chi si sia distinto per il contributo fornito per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

5. Diritti e Obblighi dei soci

Tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti, compreso il diritto di elettorato attivo e

passivo e il diritto di voto in Assemblea, e sono soggette ai medesimi doveri. I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto, eleggere gli organi associativi, essere informati sulle attività, frequentare i locali dell'associazione e concorrere all'elaborazione del programma. I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, e versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. Adesione e Perdita della qualifica di socio

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori. La qualifica di socio si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota o esclusione per gravi contravvenzioni agli obblighi statutari.

7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo e/o di revisione, nominato obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del C.T.S.
- Il Comitato Tecnico-Scientifico (organo facoltativo consultivo).

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni.

8. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea può

svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire e votare.

9. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero dispari di componenti, nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno le seguenti cariche istituzionali:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali e ha facoltà di operare sui conti dell'ente.
- Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- Il Segretario / Tesoriere: convoca l'assemblea, cura i libri sociali, gestisce la cassa e produce il rendiconto economico/finanziario. Queste due funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona o da due consiglieri distinti.

Deleghe operative e Regolamento Interno

Oltre alle cariche istituzionali, il Consiglio Direttivo agisce come vera e propria "Squadra Operativa" dell'associazione. Il Consiglio ha la facoltà di distribuire tra i propri membri specifiche deleghe operative (a titolo esemplificativo: area comunicazione, logistica, progettazione, IT, monitoraggio e valutazione d'impatto) per la gestione pratica delle attività. I dettagli sui ruoli operativi, sulle cabine di regia e sul funzionamento dei gruppi di lavoro sono definiti attraverso un apposito Regolamento Interno, approvato e modificabile dal Consiglio Direttivo stesso.

Tra i compiti del Consiglio Direttivo figurano:

- formulare i programmi di attività associativa;
- redigere il rendiconto economico/finanziario e sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- stabilire annualmente, in concomitanza con la redazione e approvazione del rendiconto economico, l'importo delle quote associative per l'anno sociale successivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare importi differenziati per la quota associativa dei membri del Consiglio Direttivo rispetto alla quota prevista per i soci ordinari.
- approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dal rendiconto preventivo.

Incompatibilità e funzionamento

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'assunzione o il mantenimento di cariche politiche pubbliche o incarichi direttivi all'interno di partiti politici. Riconoscendo l'impegno attivo della squadra operativa, il Consiglio Direttivo può deliberare l'organizzazione di ritiri aziendali e momenti di team-building annuali, le cui spese rientrano nei costi di coordinamento e formazione interna dell'ente. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di istituire

un Comitato Tecnico-Scientifico per le attività di think tank, consulenza e orientamento.

10. Presidente e Comitato Tecnico-Scientifico

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni. È eletto dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Tecnico-Scientifico o squadre di supporto per la valutazione d'impatto, lo studio di nuove progettualità e la consulenza sulle attività di interesse generale.

11. Patrimonio, Divieto di distribuzione utili e Risorse Economiche

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie. È fatto divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione ai soci. Le risorse derivano da quote associative, contributi, donazioni, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse.

12. Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) da presentare all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto preventivo annuale deve includere delle soglie di spesa vincolanti per ogni ambito stabilito dall'Assemblea dei Soci.

13. Libri Sociali e Registri delle Deliberazioni

L'associazione deve obbligatoriamente istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri sociali:

- Libro dei soci: recante l'elenco nominativo degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- Registro dei volontari: recante l'elenco dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo ai fini degli adempimenti assicurativi di legge.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci: in cui devono essere trascritti i verbali e le risoluzioni adottate dall'Assemblea (inclusi i verbali redatti per atto pubblico), tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo: in cui vengono verbalizzate tutte le decisioni, le deleghe assegnate e i regolamenti interni approvati dal Consiglio, tenuto a cura dello stesso organo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi: per la trascrizione dei verbali dell'Organo di controllo o del Comitato Tecnico-Scientifico, ove costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno pieno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta al Consiglio

direttivo, che ne stabilirà le modalità di consultazione. L'Associazione è tenuta altresì alla conservazione delle scritture contabili previste dalla normativa vigente.

14. Volontari, Lavoratori e Scioglimento

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore.